

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇사무소
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 『국가를당사자로하는계약에관한법률』 시행규칙 제70조(하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정하여야 함

- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다.): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『전기공사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간
- 『정보통신공사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
- 『소방시설공사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
- 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률 시행령』 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간

8. 『지하수법』에 다른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

2. 현황 및 지적내용

○ 공중화장실 정비공사 계약 체결 현황

(단위: 원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2020년 △△산△△△△ 공중화장실 정비공사(건축)	92,569,000	2020.4.13.~2020.6.11.	

○ 공종별 하자담보책임기간 현황

공 종	하자담보책임기간 산정 현황		비고 (만료 예정일)
	(기준)건설산업기본법	사무소	
철근콘크리트	3년	2년	2022.06.14.
타일	1년	2년	2022.06.14.
방수공사	3년	2년	2022.06.14.
수장공사	1년	2년	2022.06.14.
도장공사	1년	2년	2022.06.14.
지붕공사	3년	2년	2022.06.14.
기계설비공사	2년	2년	2022.06.14.

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 2020년 △△산△△△△ 공중화장실 정비공사(건축)를 시행하면서, 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하여야 함에도, 관련 법령에서 정한 각 공종별 하자담보책임기간을 정하거나 주된 공사의 종류를 기준으로 하자담보책임기간을 정하지 않고 모든 공종에 대하여 하자담보책임기간을 일괄 2년으로 산정하여 하자보증서를 징구한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】

- 공종별 하자담보책임기간을 준수하여 하자보증서 재징구(변경) 조치 등 하자담보 업무를 적정히 이행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련